



PUTUSAN

Nomor 658/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Bin Sidi**
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 2 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 06 Dusun 06 Bendo Asahan Desa Karang Baru Kecamatan Batubara Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Teguh Bin Sidi sedang menjalani pidana penjara;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 658/PID.SUS/2021/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 658/PID.SUS/2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tka atas nama terdakwa TEGUH Bin SIDI dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara **NOMOR REG. PERKARA : PDM-132/P.4.32/Eku.2/8/2021** tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS



Pertama :

Bahwa **TEGUH bin SIDI**, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 09.38 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.12 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi beralamat di Jl. Dr Pratomo No. 224 Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi yaitu terdakwa seolah-olah memiliki bisnis kemudian mengajak kerjasama bisnis dengan saksi korban SOHRIAH Als DG. SANGA, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yaitu dengan menggunakan aplikasi pesan Whatsapp dan Facebook, seolah-olah terdakwa bekerja di Kepolisian Daerah Bandar Lampung"**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi didalam lapas tersebut terdakwa memiliki handphone merek MITO dengan nomor handphone 0822-861-983-25 yang dipergunakan juga sebagai nomor handphone aplikasi pesan *Whatsapp*, dengan nama profil YANTO kemudian sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa membeli handphone merek VIVO Model 1820, dengan nomor IMEI 1 : 865511040562837 dan IMEI 2 : 865511040562829 serta nomor handphone 0822-861-983-25, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa beli dari sesama narapidana, dimana handphone tersebut terdakwa beli oleh karena handphone terdakwa sebelumnya merek MITO dengan nomor handphone 0822-861-983-25, telah dirusak oleh terdakwa. Selain itu di dalam handphone merek VIVO Model 1820 terdapat aplikasi pesan *Whatsapp* dengan nomor handphone 082288949669.
- Bahwa selain itu juga terdakwa memiliki akun *Facebook* atas nama YANTO dengan alamat <https://m.facebook.com/profile.php?id=100048583181104>, yang di dalam foto profil dan koleksi foto didalam akun tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan foto milik orang lain berseragam Kepolisian Republik Indonesia kemudian melalui akun *Facebook* tersebut di sekitar bulan Mei 2020, terdakwa meminta pertemanan dengan akun *Facebook* atas nama AJENG UTAMI dengan alamat <https://www.facebook.com/ajeng.utami.39108> dan selaku pemilik akun yaitu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, selanjutnya saksi SOHRIAH Als DG. SANGA mengkonfirmasi atau menyetujui permintaan pertemanan tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA melalui aplikasi pesan *Facebook Messenger* dan memperkenalkan diri atas nama YANTO dan bekerja di Kepolisian Daerah Bandar Lampung serta memberikan nomor aplikasi pesan *Whatsapp* dengan nomor handphone 0822-861-983-25, selanjutnya antara terdakwa dan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA menjalin hubungan pacaran lalu terdakwa mengaku seorang duda dan berjanji akan menikahi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tidak pernah bertemu secara langsung, hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan *Whatsapp* dan sesekali melakukan tatap muka melalui *Video Call*, selanjutnya terdakwa beberapa kali membujuk saksi SOHRIAH Als DG. SANGA untuk berbisnis dengan terdakwa dengan dijanjikan membagi keuntungan dari bisnis tersebut dan modalnya akan dikembalikan, lalu pada bulan Juni 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, dengan maksud akan dipergunakan untuk bisnis tempat makan usaha ayam potong dan petelur, pada akhirnya saksi SOHRIAH Als DG. SANGA memberikan uang kepada terdakwa melalui bank transfer melalui Agen BRI Link di Jl. Abd. Majid Pali Takalar ke nomor rekening milik terdakwa di rekening BRI atas nama YANTO dengan nomor rekening 000201042705505, dengan total uang yang ditransfer sebesar **Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, setelah berhasil terdakwa kemudian meminta kembali uang kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, dengan alasan akan dipergunakan untuk bisnis kayu lalu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA kembali mengirim uang kepada terdakwa dengan nomor rekening tersebut dari bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020, dengan total pengiriman sebesar **Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa antara dari bulan Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020, terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA untuk membagi keuntungan bisnis dan modalnya akan dikembalikan, maka dari itu

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepercayaan kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA lalu terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 menghubungi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA dan mengatakan akan membawakan uang dari keuntungan bisnis dan modal yang telah diberikan oleh saksi SOHRIAH Als DG. SANGA kepada terdakwa, namun pada saat saksi SOHRIAH Als DG. SANGA menghubungi terdakwa, handphone terdakwa terdengar suara perempuan yang mengaku sebagai seorang perawat dan mengatakan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, jika terdakwa mengalami kecelakaan dan membutuhkan uang untuk biaya perawatan, namun saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tersadar apabila dirinya telah ditipu dan dibohongi oleh terdakwa, untuk itu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tidak memenuhi permintaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOHRIAH Als DG. SANGA mengalami kerugian sebesar total Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan dari total uang pengiriman dari saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, telah dipergunakan oleh terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan hidup terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

Kedua :

Bahwa **TEGUH bin SIDI**, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 09.38 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.12 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi beralamat di Jl. Dr Pratomo No. 224 Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yaitu terdakwa seolah-olah bekerja di Kepolisian Daerah Lampung dan memiliki bisnis yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yaitu saksi korban SOHRIAH Als DG. SANGA sebesar total Rp.***

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi didalam lapas tersebut terdakwa memiliki handphone merek MITO dengan nomor handphone 0822-861-983-25 yang dipergunakan juga sebagai nomor handphone aplikasi pesan *Whatsapp*, dengan nama profil YANTO kemudian sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa membeli handphone merek VIVO Model 1820, dengan nomor IMEI 1 : 865511040562837 dan IMEI 2 : 865511040562829 serta nomor handphone 0822-861-983-25, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa beli dari sesama narapidana, dimana handphone tersebut terdakwa beli oleh karena handphone terdakwa sebelumnya merek MITO dengan nomor handphone 0822-861-983-25, telah rusak oleh terdakwa. Selain itu di dalam handphone merek VIVO Model 1820 terdapat aplikasi pesan *Whatsapp* dengan nomor handphone 082288949669.
- Bahwa selain itu juga terdakwa memiliki akun *Facebook* atas nama YANTO dengan alamat <https://m.facebook.com/profile.php?id=100048583181104>, yang di dalam foto profil dan koleksi foto didalam akun tersebut menggunakan foto milik orang lain berseragam Kepolisian Republik Indonesia kemudian melalui akun *Facebook* tersebut di sekitar bulan Mei 2020, terdakwa meminta pertemanan dengan akun *Facebook* atas nama AJENG UTAMI dengan alamat <https://www.facebook.com/ajeng.utami.39108> dan selaku pemilik akun yaitu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, selanjutnya saksi SOHRIAH Als DG. SANGA mengkonfirmasi atau menyetujui permintaan pertemanan tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA melalui aplikasi pesan *Facebook Messenger* dan memperkenalkan diri atas nama YANTO dan bekerja di Kepolisian Daerah Bandar Lampung serta memberikan nomor aplikasi pesan *Whatsapp* dengan nomor handphone 0822-861-983-25, selanjutnya antara terdakwa dan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA menjalin hubungan pacaran lalu terdakwa mengaku seorang duda dan berjanji akan menikahi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tidak pernah bertemu secara langsung, hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan *Whatsapp* dan sesekali melakukan tatap muka melalui *Video Call*, selanjutnya terdakwa beberapa kali membujuk saksi SOHRIAH Als DG.

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS



SANGA untuk berbisnis dengan terdakwa dengan dijanjikan membagi keuntungan dari bisnis tersebut dan modalnya akan dikembalikan, lalu pada bulan Juni 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, dengan maksud akan dipergunakan untuk bisnis tempat makan usaha ayam potong dan petelur, pada akhirnya saksi SOHRIAH Als DG. SANGA memberikan uang kepada terdakwa melalui bank transfer melalui Agen BRI Link di Jl. Abd. Majid Pali Takalar ke nomor rekening milik terdakwa di rekening BRI atas nama YANTO dengan nomor rekening 000201042705505, dengan total uang yang ditransfer sebesar **Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, setelah berhasil terdakwa kemudian meminta kembali uang kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, dengan alasan akan dipergunakan untuk bisnis kayu lalu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA kembali mengirim uang kepada terdakwa dengan nomor rekening tersebut dari bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020, dengan total pengiriman sebesar **Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**.

- Bahwa antara dari bulan Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020, terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA untuk membagi keuntungan bisnis dan modalnya akan dikembalikan, maka dari itu untuk memberikan kepercayaan kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA lalu terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 menghubungi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA dan mengatakan akan membawakan uang dari keuntungan bisnis dan modal yang telah diberikan oleh saksi SOHRIAH Als DG. SANGA kepada terdakwa, namun pada saat saksi SOHRIAH Als DG. SANGA menghubungi terdakwa, handphone terdakwa terdengar suara perempuan yang mengaku sebagai seorang perawat dan mengatakan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, jika terdakwa mengalami kecelakaan dan membutuhkan uang untuk biaya perawatan, namun saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tersadar apabila dirinya telah ditipu dan dibohongi oleh terdakwa, untuk itu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tidak memenuhi permintaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOHRIAH Als DG. SANGA mengalami kerugian sebesar total Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan dari total uang pengiriman dari saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, telah dipergunakan oleh terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan hidup terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 132/P.4.32/Eku.2/09/2021 tanggal 13 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH Bin SIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH Bin SIDI dengan pidana penjara selama dikurangi selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91c (2019) 32gb warna biru Imei 1: 865511040562837 Imei 2: 865511040562829; 1 (satu) Buah Sim Card telkomsel dengan MSISDN 6282288949669;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan Putusan pada tanggal tanggal 20 September 2021 Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Bin Sidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91c (2019) 32 GB Warna Biru IMEI 1 : 865511040562837 IMEI 2 : 865511040562829;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN 6282288949669;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 27 September 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 123/Akta Pid.Sus/2021/PN Tka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 123/Akta Pid.Sus/2021/PN Tka yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 4 Oktober 2021 sesuai akte penerimaan memori banding Nomor 123/Akta Pid.Sus/2021/PN Tka, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 123/Akta Pid.Sus/2021/PN Tka yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Takalar, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tka atas nama terdakwa Teguh Bin Sidi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai tersebut di bawah ini :

- Di dalam memori banding ini, kami tidak akan mengajukan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang bersifat mendasar terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, karena pada prinsipnya pertimbangan yang termuat dalam putusan telah sesuai dan sejalan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini, hanya tidak sependapat sepenuhnya terhadap berat ringannya masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh terdakwa dimana kami menuntut agar terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan dan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91c (2019) 32gb warna biru Imei 1: 865511040562837 Imei 2: 865511040562829 dan 1 (satu) Buah Sim Card telkomsel dengan MSISDN 6282288949669 dirampas untuk dimusnahkan, sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan penjara dan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91c (2019) 32gb warna biru Imei 1: 865511040562837 Imei 2: 865511040562829 dan 1 (satu) Buah Sim Card telkomsel dengan MSISDN 6282288949669 dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami memaklumi jika Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, namun kami menilai putusan yang dijatuhkan tersebut terasa agak ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 09.38 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.12 WIB bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi beralamat di Jl. Dr Pratomo No. 224 Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, terdakwa melakukan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- Bahwa pada mulanya terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi didalam lapas tersebut terdakwa memiliki handphone merek MITO dengan nomor handphone 0822-861-983-25 yang dipergunakan juga sebagai nomor handphone aplikasi pesan Whatsapp, dengan nama profil YANTO kemudian sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa membeli handphone merek VIVO Model 1820, dengan nomor IMEI 1 : 865511040562837 dan IMEI 2 : 865511040562829 serta nomor handphone 0822-861-983-25, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa beli dari sesama narapidana, dimana handphone tersebut terdakwa beli oleh karena handphone terdakwa sebelumnya merek MITO dengan nomor handphone 0822-861-983-25, telah dirusak oleh terdakwa. Selain itu di dalam handphone merek VIVO Model 1820 terdapat aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor handphone 082288949669.
- Bahwa selain itu juga terdakwa memiliki akun Facebook atas nama YANTO dengan alamat <https://m.facebook.com/profile.php?id=100048583181104>, yang di dalam foto profil dan koleksi foto didalam akun tersebut menggunakan foto milik orang lain berseragam Kepolisian Republik Indonesia kemudian melalui akun Facebook tersebut di sekitar bulan Mei 2020, terdakwa meminta pertemanan dengan akun Facebook atas nama AJENG UTAMI dengan alamat <https://www.facebook.com/ajeng.utami.39108> dan selaku pemilik akun yaitu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, selanjutnya saksi SOHRIAH Als DG. SANGA mengkonfirmasi atau menyetujui permintaan pertemanan tersebut,

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS



setelah itu terdakwa menghubungi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA melalui aplikasi pesan Facebook Messenger dan memperkenalkan diri atas nama YANTO dan bekerja di Kepolisian Daerah Bandar Lampung serta memberikan nomor aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor handphone 0822-861-983-25, selanjutnya antara terdakwa dan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA menjalin hubungan pacaran lalu terdakwa mengaku seorang duda dan berjanji akan menikahi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tidak pernah bertemu secara langsung, hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sesekali melakukan tatap muka melalui Video Call, selanjutnya terdakwa beberapa kali membujuk saksi SOHRIAH Als DG. SANGA untuk berbisnis dengan terdakwa dengan dijanjikan membagi keuntungan dari bisnis tersebut dan modalnya akan dikembalikan, lalu pada bulan Juni 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, dengan maksud akan dipergunakan untuk bisnis tempat makan usaha ayam potong dan petelur, pada akhirnya saksi SOHRIAH Als DG. SANGA memberikan uang kepada terdakwa melalui bank transfer melalui Agen BRI Link di Jl. Abd. Majid Pali Takalar ke nomor rekening milik terdakwa di rekening BRI atas nama YANTO dengan nomor rekening 000201042705505, dengan total uang yang ditransfer sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil terdakwa kemudian meminta kembali uang kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, dengan alasan akan dipergunakan untuk bisnis kayu lalu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA kembali mengirim uang kepada terdakwa dengan nomor rekening tersebut dari bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020, dengan total pengiriman sebesar Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara dari bulan Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020, terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA untuk membagi keuntungan bisnis dan modalnya akan dikembalikan, maka dari itu untuk memberikan kepercayaan kepada saksi SOHRIAH Als DG. SANGA lalu terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 menghubungi saksi SOHRIAH Als DG. SANGA dan mengatakan akan membawakan uang dari keuntungan bisnis dan modal yang telah diberikan oleh saksi SOHRIAH Als DG. SANGA kepada terdakwa, namun pada saat saksi SOHRIAH Als DG. SANGA menghubungi terdakwa, handphone terdakwa terdengar suara perempuan yang mengaku sebagai seorang perawat dan mengatakan saksi SOHRIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DG. SANGA, jika terdakwa mengalami kecelakaan dan membutuhkan uang untuk biaya perawatan, namun saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tersadar apabila dirinya telah ditipu dan dibohongi oleh terdakwa, untuk itu saksi SOHRIAH Als DG. SANGA tidak memenuhi permintaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOHRIAH Als DG. SANGA mengalami kerugian sebesar total Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan dari total uang pengiriman dari saksi SOHRIAH Als DG. SANGA, telah dipergunakan oleh terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan hidup terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi.
- Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 20 September 2021 No. 123/Pen.Pid/2021/PN Tka, yang dimohonkan Banding.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa TEGUH Bin SIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH Bin SIDI dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91c (2019) 32gb warna biru Imei 1: 865511040562837 Imei 2: 865511040562829;
 - 1 (satu) Buah Sim Card telkomsel dengan MSISDN 6282288949669;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 123/Pid.Sus/2021/PN Tka, tanggal 20 September 2021, memori banding Penuntut Umum, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu juga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada penilaian fakta hukum yang ada serta menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 123/Pid.Sus/2021/PN Tka. tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk itu memori banding tersebut harus dikesampingkan karena mengenai berat ringannya penjatuan pidana terhadap terdakwa telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak menetapkan status penahanan terdakwa karena memang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tka. tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, oleh kami : **Reno Listowo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hari Widodo, S.H, M.H.** dan **Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hari Widodo, SH, M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Reno Listowo, S.H., M.H.,

ttd

Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nasrum, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.H
NIP. 19630222 198303 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Hal. Putusan Nomor 658 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16